須履約者不在此限。

2. 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任或要求退還暫停履約期間之租金。

（六）本契約如發生任何爭訟，雙方同意以臺灣臺南地方法院為第一審管轄法院。

第十五條 其他條款

（一）本契約所稱之日數，除特別載明者，其餘係以日曆天計算。

（二）乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

（三）乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之人員。

（四）契約期滿不再續約或終止、解除契約時，乙方所僱用之工作人員，乙方應負責遣散。

（五）有下列情形者，甲方得辦理短期進駐，相關說明如下:

1. 履約標的因評鑑不及格而提前解除或終止契約。
2. 契約終止或解除期限與多數進駐業者不同。
3. 其他原因致履約標的閒置。
4. 有上述情形者，甲方得在履約標的未公開招商前，邀請或開放符合園區營運方向之業者申請短期進駐；採互惠方式，不收取租金，但須負擔營運所衍生費用及提出回饋園區計畫為原則，並經甲方審查通過後進駐。

立契約書人：

甲　　方：臺南市政府

法定代理人：市長黃偉哲

地　　址：臺南市永華路二段六號

電　　話：(06)2991111

乙　　方：

負責人：

地　　址：

電　　話：

中　　華　　民　　國　　年　　月　　日

臺南市議會第 4 屆第 5 次定期會提案

類別	建設	編號	12	提案單位	臺南市政府（文化局）	中華民國 114 年 5 月 20 日 府文秘字第 1140738681 號
案由	文化部文化資產局核定補助本市辦理 114 年「文化資產保存修復及管理維護計畫(B 類)」—「臺南山上水道博物館養護工程計畫」總經費 73 萬元（中央補助款 47 萬 5,000 元、市配合款 25 萬 5,000 元)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 115 年度總預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據文化部文化資產局 113 年 12 月 30 日文資蹟字第 1133013423 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款「經上級政府政府核定之補助款，所使用之支出」及第 6 款「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」之規定。 三、本案辦理本市臺南山上水道博物館養護工程計畫，114 年度總經費 73 萬元(中央補助款 47 萬 5,000 元、市配合款 25 萬 5,000 元)，因未及納入本府 114 年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟 115 年度總預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 114 年 5 月 20 日第 698 次市政會議審議通過。 五、提送墊付款案緊急性理由：本案因本市水道博物館 B、C 棟照明、鋼構構件、鋪面及窗戶等部分需進行養護修繕，以維護參觀品質及安全，並要求於該補助年度 12 月 31 日前結案，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟115年度總預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。					

大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

文化部文化資產局　函

地址：402001臺中市南區復興路三段362號
聯絡人：黃建銘
電話：04-22177672
傳真：04-22292017
信箱：ch0197@boch.gov.tw

受文者：

發文日期：中華民國113年12月30日
發文字號：文資蹟字第1133013423號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送貴府申請114年「文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)」經費補助案-「臺南山上水道博物館養護工程計畫」及「臺南山上水道淨水池邊坡整治工程(後續擴充)」兩案審查結果，請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、復貴府113年4月26日府文資處字第1130581685號函及113年8月6日府文博字第1131065309號函。

二、經本局分別於113年11月8日及11月12日召開審查會議，審查結果(詳附件審查表)：

(一)臺南山上水道博物館養護工程計畫：核定計畫總經費新臺幣73萬元整，補助比例65%，補助經費新臺幣47萬4,500元整(資本門)。

(二)臺南山上水道淨水池邊坡整治工程(後續擴充)：核定計畫總經費新臺幣600萬元整，補助比例65%，補助經費新臺幣390萬元整(資本門)。

三、請依審查意見修正計畫書內容，並於114年3月31日前檢送修正對照表及修正計畫書（修正對照表請統一附於修正計畫書內第1頁）至本局核定。

四、請依審查意見修正計畫書內容，並於114年3月31日前檢送修正對照表及修正計畫書（修正對照表請統一附於修正計

畫書內第1頁）至本局核定。修正計畫書送本局前，請先至國家文化資產資料庫連結之B類受補助計畫補助經費控管系統（文化資產計畫資料管理資訊平臺網址：https://nchap.boch.gov.tw），完成計畫資料登建作業。

五、本案補助經費請務必依據核定計畫內容及預定各期撥款期程完成撥付，逾期未申撥者，本局得撤銷或廢止當期補助款項。請務必於114年11月31日前發生權責（完成發包簽約），逾期未完成簽約者，本補助計畫予以撤銷或廢止。

六、本案審查同意114年度實施案件，囿於本局114年度預算尚未依法審理通過，惟鑒於個案文化資產保存迫切，爰原則同意暫予核定本案補助，後續仍俟立法院審議完成法定程序後，依《文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點》規定撥付，並請依縣市財政等級，就計畫初核額度編列相對配合款及辦理納入預算等作業。

七、本案涉及跨年度預算執行，本局得視各該年度預算編列結果及個案執行狀況採滾動式修正，於必要時延緩撥付補助經費或協議調整補助比率。

八、本案於完成發包簽約後，請於廠商實際完成履約請款條件後始向本局請領補助款；本局並得視年度預算情形，依實撥款。

正本：臺南市政府
副本：臺南市政府文化局、臺南市文化資產管理處、財團法人成大研究發展基金會(四分區)、本局古蹟聚落組

114年度文化部文化資產局古蹟歷史建築等有形文化資產B類文化資產保存維護計畫核定表(管理維護類)

單位：新台幣 元

優先序號	補助項目	申請單位	執行單位	計畫名稱	指定類別	公私有或中央部會所有	計畫期程	計畫內容	是否完成管理維護備查	分年經費概算		總經費	縣市配合款（%）		所有權人自籌款（%）/其他補捐助（%）		申請經費（%）		審查意見	核定金額
										年度	分年總計	A	B	B/A	C	C/A	D	D/A		
	管理維護類	臺南市政府	臺南市政府	臺南山上水道博物館養護工程計畫	■國定古蹟 □直轄市定古蹟 □縣/市定古蹟 □歷史建築 □紀念建築 □史蹟 □聚落 □文化景觀	公有 (■縣市 □中央) □私有	113/8/1 ~ 113/11/30		是	113	730,000	730,000	219,000	30%		0%	511,000	70%	一、各審查委員（單位）審查意見： （一）委員一： 對本案無其他意見，建議配合文資局預算檢討案件之適宜性。 （二）委員二： 1.戶外使用太平洋鐵木容易有褐色抽出成分溶出，請注意使用之場域。 2.建議優予補助。 （三）文資局業務單位： 1. 水道博物館，本局於112年辦理管理維護查核，尚屬優良，惟既有木窗保養及相關金屬鏽蝕替換、窗戶玻璃壓條、快濾筒鏽蝕等情形，希望管理單位積極處理。博物館遂於113年提送本案計劃書。 2. 查計劃書11頁工作項目，未編列工作紀錄，惟本案涉及鋼構件清潔、LED燈仿作、線溝蓋板更替，擬應置工作紀錄人員，並請國定古蹟專業分區協助訪視提供建議。請補正。 3.現況吸頂燈不亮，應屬照明距離過遠，建議考慮其他投燈方式。 4.除防風鉤外，本局於112年查核亦發現後期施作之蝴蝶鉸鏈鏽，請提案單位說明是否一併更換純銅蝴蝶鉸鏈。 5.本案計畫實施期程及執行之預定進度，請配合核定日期修正（起始日期為核定函日期之後） 二、審查結果： (一)本案原則同意暫匡列核定計畫總經費**新臺幣73萬元整**，依113年7月1日修正發布《文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點》規定，**補助比例65%**，補助經費**新臺幣47萬元4,500元整**。 (二)請依審查意見修正計畫書內容，並於114年3月31日前檢送修正對照表及修正計畫書（修正對照表請統一附於修正計畫書內第1頁）至本局核定。修正計畫書送本局前，請先至國家文化資產資料庫連結之B類受補助計畫補助經費控管系統（文化資產計畫資料管理資訊平臺網址：https://nchrp.boch.gov.tw或nchap.boch.gov.t），完成計畫資料登建作業。 (三)本案補助經費請務必依據核定計畫內容及預定各期撥款期程完成撥付，逾期未申撥者，本局得撤銷或廢止當期補助款項。請務必於114年11月30日前發生權責（完成發包簽約），逾期未完成簽約者，本補助計畫予以撤銷或廢止。 (四) 本案審查同意114年度實施案件，囿於本局114年度預算尚未依法審理通過，惟鑒於個案文化資產保存迫切，爰原則同意暫予核定本案補助，後續仍俟立法院審議完成法定程序後，依《文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點》規定撥付，並請依縣市財政等級，就計畫初核額度編列相對配合款及辦理納入預算等作業。 (五)本案涉及跨年度預算執行，本局得視各該年度預算編列結果及個案執行狀況採滾動式修正，於必要時延緩撥付補助經費或協議調整補助比例。 (六)本案於完成發包簽約後，請於廠商實際完成履約請款條件後始向請領本局補助款；本局並得視本各年度預算情形，依實撥款。	474,500
										小計	730,000									

文化部文化資產局

114 年文化資產保存修復及管理維護計畫(B 類)
臺南山上水道博物館養護工程計畫

申請單位：臺南市政府
執行單位：臺南市立博物館

申請日期：中 華 民 國 114 年 3 月 31 日

(臺南山上水道博物館養護工程)綜合資料表

<table>
<tr><td>計畫類別（補助項目）</td><td colspan="3">□計畫類　　■管理維護類</td></tr>
<tr><td>建造物基本資料（公、私有、指定或登錄類別　　）</td><td colspan="3">1. 建物所有權屬：■公有 □私有 □公私有
2. 土地所有權屬：■公有 □私有 □公私有
3. 《文化資產保存法》第 8 條所稱公有文化資產：■是 □否
4. 指定或登錄類別：
■國定古蹟 □直轄市定古蹟 □縣(市)定古蹟 □歷史建築
□紀念建築 □重要聚落建築群 □聚落建築群
□重要文化景觀 □文化景觀 □重要史蹟 □史蹟</td></tr>
<tr><td>實施期程</td><td colspan="3">民國 114 年 5 月 1 至 114 年 12 月 20 日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">計畫經費</td><td>總經費：730,000 元</td><td colspan="2">申請本局補助：474,500 元（65%）</td></tr>
<tr><td>地方政府配合款：255,500 元（35%）</td><td colspan="2">其他機關補助(捐助)：0 元（0%）</td></tr>
<tr><td>所有權人自籌款：0 元（0%）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>計畫目標</td><td colspan="3">主要目標為進行水道博物館 B、C 棟修繕，將進行構件補強、窗戶增設防風鉤、修繕館舍及設備等項目，以維持博物館營運。</td></tr>
<tr><td>工作項目（敘述內容 100 字以內）</td><td colspan="3">水道博物館於文化資產保存價值上具有特別的歷史意義，目前水道博物館 B、C 棟快濾桶、照明、鋼構構件、鋪面及窗戶防風鉤等部分，亟需進行養護修繕，以維護參觀品質及安全，故提出本計畫。</td></tr>
<tr><td>計畫具體效益（敘述內容 100 字以內）</td><td colspan="3">1. 推動傳統工藝與歷史涵義的永續管理。
2. 古蹟及歷史建物保存的推廣教育。
3. 促進文化產業之活化，使文化產業生生不息。</td></tr>
<tr><td colspan="4">本標的物近三年接受文化部、文化資產局或其他部會補助之情形</td></tr>
<tr><td colspan="4"><table>
<tr><th>受補助計畫名稱</th><th>補助機關</th><th>補助金額</th></tr>
<tr><td>113 年度博物館及地方文化館升級計畫</td><td>文化部</td><td>90 萬元</td></tr>
<tr><td>走出校園、文化 to go</td><td>文化部</td><td>6 萬 2,000+(113 上半年度增加執行) 3 萬 7,200</td></tr>
<tr><td>臺南山上花園水道博物館白蟻防治作業計畫</td><td>文化部</td><td>40 萬 5000 元</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="4">申請單位（縣市政府）</td><td colspan="3">臺南市政府機關首長：黃偉哲
承辦單位:臺南市立博物館</td></tr>
<tr><td>承辦人：邱嚴平</td><td colspan="2">mail：cyp@mail.tainan.gov.tw</td></tr>
<tr><td>電　話：06-2136207</td><td>傳真</td><td>06-2145157</td></tr>
<tr><td colspan="3">地　址：台南市山上區山上里 16 號</td></tr>
</table>

計畫書(計畫類與管理維護類)

一、 計畫名稱:臺南山上水道博物館養護工程

二、 辦理機關

申請單位:臺南市政府

辦理單位:臺南市立博物館

三、 建築物名稱:臺南山上水道博物館-原臺南水道(國定古蹟)

四、 基本資料

(一)土地所有權歸屬:臺南市政府文化局

(二)建築物所有權人歸屬:臺南市政府文化局

(三)建築物使用單位:臺南市政府文化局

(四)管理人員:臺南市政府文化局

(五)所有權屬類別:公有

(六)座落位置:臺南市山上區水上里16號

(七)公告文號:中華民國94年09月29日臺內民字第0940070609號

(八)涵蓋地號範圍:

1. 水源區: 座落地號為台南市山上區大新段1、1-1、1-2、1-3、4、4-1、4-2、5、5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、274、274-1、274-2、274-3、331、333、334、335、336、337、337-1、338、338-1、338-2、339、339-1、339-2、339-3、339-4、339-5、454、455、456、490計38筆地號。
2. 淨水池區: 座落地號為台南市山上區山上段1160、1160-1、1162-1、1162-2、1162-3、1186、1187、1188、1188-1、1189、山上鄉豐德段3-4計11筆地號。